

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Термины и определения

Сайт (Интернет-магазин) – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет, объединенных единым адресным пространством доменов, включающее, но не ограничивающееся следующим доменным именем <https://3xel.ru/>;

Товар – изготовленная под заказ своими силами продукция Продавца: бюсты, напечатанные на 3д принтере или из картона-конструктора на основе предоставленных фото/видео материалов Покупателя. Товар предлагается Продавцом для продажи (реализации) неограниченному кругу лиц (Покупателям) путем размещения информации о них на интернет-сайте <https://3xel.ru/>;

Оператор – владелец Сайта <https://3xel.ru/>, ИП Шпаковский Дмитрий Мечеславович, ИНН 772170595828, ОГРНИП 319508100235732, самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Пользователь – любой посетитель Сайта <https://3xel.ru/>;

Заказ - оформленная и оплаченная Заявка Пользователя в форме обратной связи на Сайте;

Регистрация на сайте (далее – «Регистрация») – это заполнение и отправка Оператору на Сайте регистрационной анкеты Пользователя с Персональными данными;

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю Сайта <https://3xel.ru/>;

Обратная связь – информационно-консультационная услуга, осуществляемая Продавцом в форме проведения письменной/устной консультации и ответов на вопросы через средства электронной коммуникации, указанные на Сайте (чат, телефонный звонок, электронная почта, социальные сети и мессенджеры);

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные

уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

Cookies (куки) – это небольшой текстовый файл, который сервер сохраняет через браузер на пользовательском компьютере или мобильном устройстве при посещении Сайта. Он предназначен для идентификации Пользователя и сбора информации о его действиях на сайте. При повторном посещении этого же веб-ресурса сервер прочтёт сохранённые в cookie-файле данные и автоматически подстроится под Пользователя.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика») является официальным документом Индивидуального предпринимателя Шпаковского Дмитрия Мечеславовича, ИНН 772170595828, ОГРНИП 319508100235732 (далее – «Оператор»), и определяет порядок обработки и защиты информации о Пользователях, пользующихся сайтом <https://3xel.ru/> (далее – «Сайт»).

1.2. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о пользователях Сайта, регулируются настоящей Политикой, иными официальными документами Оператора и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение защиты коммерческой и конфиденциальной информации компании, прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.4. Регистрируясь на Сайте, оформив заказ, произведя оплату, запрашивая консультацию на Сайте и используя его, Пользователь выражает свое согласие с условиями, изложенными в настоящей Политике. В случае несогласия Пользователя с настоящей Политикой использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено.

1.5. Оператор Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения Оператором обязательств перед Пользователем. Оператор относит предоставленные Пользователем (полученные от пользователя) данные к персональным данным пользователя по умолчанию. На полученные от Пользователя данные распространяется режим обработки персональных данных.

2. Условия и цели обработки персональных данных

2.1. Оператор Сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с Пользователем).

2.2. Персональную информацию Пользователя Оператор может использовать в следующих целях:

2.2.1. Идентификация Стороны в рамках соглашений и договоров с Оператором;

2.2.2. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг, продажи Товара, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;

2.2.3. Улучшение качества сервисов на Сайте, удобства Сайта, разработка новых функций Сайта;

2.2.4. Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных.

2.3. Оператор Сайта хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами.

2.4. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

2.5. Оператор Сайта вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

2.5.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

2.5.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем функционала Сайта;

2.5.3. Передача предусмотрена условиями Публичной оферты в целях исполнения условий Договора с Оператором;

2.5.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

2.5.5. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;

2.5.6. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Оператора или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Публичную оферту, размещенную по адресу https://3xel.ru/files/offer_3xel.pdf.

2.6. При обработке персональных данных Пользователей Оператор Сайта руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Порядок ввода в действие и изменения Политики

3.1. Политика вступает в силу с момента его утверждения Оператором и действует бессрочно, до замены его новой Политикой.

3.2. Действующая редакция Политики, являющаяся публичным документом, доступна любому пользователю сети Интернет на Сайте по адресу https://3xel.ru/files/privacy_policy_3xel.pdf.

3.3. Оператор вправе вносить изменения в Политику. При внесении изменений Оператор уведомляет об этом Пользователей путем размещения новой редакции на Сайте по ее постоянному адресу. Предыдущие редакции Политики хранятся в архиве документации Оператора.

3.4. Продолжение Пользователем пользования Сайтом после размещения Политики в новой редакции признается принятием условий новой Политики Пользователем в полном объеме.

4. Меры по защите информации о Пользователях

4.1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

4.2. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

4.3. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев п.2.5 настоящей Политики.

4.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления через средства электронной коммуникации, указанные на Сайте с пометкой «Актуализация персональных данных».

4.5. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление через средства электронной коммуникации, указанные на Сайте с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

5. Ограничение действия Политики

5.1. Действие настоящей Политики не распространяется на действия Интернет-ресурсов третьих лиц.

5.2. Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования сети интернет или несанкционированного использования услуг Сайта для доступа к информации о Пользователе, а также за последствия использования информации, которая с согласия Пользователя находится на Сайте в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.

6. Обращения пользователей

6.1. Пользователи вправе направлять Оператору свои запросы, в том числе запросы относительно соблюдения конфиденциальности и использования их персональных данных в письменной форме через

средства электронной коммуникации на Сайте.

6.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен соответствовать требованиям, установленным Оператором, а именно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество обратившегося;
- сведения о причинах и цели обращения;
- сведения о наличии личного аккаунта на Сайте и возможности его идентификации;
- подпись Пользователя или его представителя.

При необходимости в целях оперативного и полного рассмотрения Оператором обращения Пользователя, Оператор вправе запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.

6.3. Оператор обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

7. Состав персональных данных

7.1. Персональные данные Пользователей включают в себя:

7.1.1. Предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для:

- Регистрации на Сайте,
- Оформлении Заказа и запроса консультации на Сайте,
- обеспечения безопасности,
- аутентификации и обратной связи на Сайте,
- использования в соответствии с функционалом Сайта,
- коммуникации и обеспечения услуг Оператором.

Для этих целей Персональные данные включают в себя:

- IP-адрес,
- ФИО;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- способ и адрес пункта выдачи (ПВЗ) доставки;
- фото и видео материал, необходимый для изготовления Товара, отснятый согласно

Инструкции Продавца.

При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить Продавцу фото и видео материал с изображением человека, чей бюст необходимо изготовить. Требования к фото и видео материалам размещены в Инструкции на Сайте. Покупатель полностью подтверждает, что человек, размещенный на предоставленных фото и видео материалах:

- Дал полное согласие на передачу его фото и видео Покупателем Продавцу;
- Дал полное согласие, что Продавец вправе размещать переданный Покупателем фото и

видео материал и бюсты, изготовленные с использованием данного фото и видео материала, в рекламных целях на любых интернет площадках, соц. сетях, медиа-пространствах, внутренних и наружных стендах, печатных изданиях в рекламных, информационных и других целях без выплаты вознаграждения Покупателю. Право на размещение фото и видео материала является бессрочным.

В случае несогласия Покупателя с данным пунктом, либо неполучения Покупателем согласия от изображенного человека, использование функционала Сайта Покупателем должно быть немедленно прекращено, а Продавец вправе аннулировать Заказ.

В случае поступления каких-либо претензий к Продавцу со стороны человека, изображенного на фото и видео материалах по вопросу несанкционированного размещения данных материалов в публичном доступе, ответственность по таким претензиям несет Покупатель в полном объеме.

7.1.2. Оператор вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего

личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, контактные телефоны, платежные реквизиты, а также иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению Оператора Сайта, будет являться необходимой и достаточной для идентификации такого Пользователя и позволит исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.

7.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Оператором.

7.3. Оператор обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в себя:

7.3.1. Стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к Сайту и последующих действиях Пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, страницы Сайта, посещаемые пользователем);

7.3.2. Данные использования функционала Сайта, а также файлы и контент, хранящиеся в системах Сайта, включая отзывы, комментарии о качестве Сайта, а также любые данные, необходимые Оператору для успешного рассмотрения жалоб и работы службы арбитража.

7.3.3. Информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием закладок (cookies):

Пользователь может отказаться от использования cookies в настройках своего браузера. В таком случае Сайт будет использовать только те cookies, которые строго необходимы для его функционирования и предлагаемых им сервисов, однако такой отказ может привести к некорректной работе Сайта;

7.3.4. Информация, полученная в результате действий Пользователя на Сайте;

7.3.5. Информация, полученная в результате действий других пользователей на Сайте.

7.3.6. Информация, необходимая для идентификации Пользователя.

7.4. Сайт также использует сторонние инструменты веб-аналитики для того, чтобы собирать информацию об источниках трафика, посещаемости сайта и оценки эффективности работы Сайта. В этих целях на Сайте используется инструмент веб-аналитики **Яндекс Метрика**

7.5. Типы персональных данных, которые собираются для этих целей: дата и время осуществления доступа к Сайту, электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, данные об идентификаторе браузера и программном обеспечении).

7.5.1. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

8. Правовые основания обработки персональных данных

8.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на Сайте. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.

8.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

9. Трансграничная передача персональных данных

9.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.

9.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

10. Реквизиты Оператора

ИП Шпаковский Дмитрий Мечеславович

ИНН 772170595828, ОГРНИП 319508100235732.